رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٩٨٦ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٦٨ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٤/٣هـ

الموضوعات

جامعات - طلاب - عقوبة تأديبية - ترسيب - التلفظ على منسوبي الجامعة في وسيلة تواصل اجتماعي - نطاق المخالفة الطلابية - انتفاء المخالفة الطلابية - جريمة معلوماتية - الخطأ في تكييف المخالفة - عيب السبب.

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة تأديب الطلاب المتضمن ترسيبه في مقرر دراسي، وإنذاره، ونشر العقوبة داخل الجامعة - استناد القرار محل الدعوى إلى تلفظ المدعي على الجامعة ومنسوبيها في محادثة جماعية ببرنامج الواتساب، وإلى ما تضمنته لائحة تأديب الطلاب بأن كل فعل أو قول يصدر من الطالب داخل الجامعة من شأنه الاعتداء على شخص يقتضي التأديب - المخالفة الطلابية هي ما كان وقوعها داخل النطاق المكاني للجامعة - الثابت أن تصرف المدعي لم يقع داخل حرم الجامعة ولا يصدق عليه وصف المخالفة الطلابية، وإنما جريمة معلوماتية تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء فيها - تعيب القرار محل الدعوى بعيب الخطأ في تكييف ركن السبب - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٢٠) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤١٤/٦/٤هـ.
- المادة (١٥) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٧) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٨هـ.
- المادة (١٤) من لائحة تأديب الطلاب والطالبات في جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم المدعي بصحيفة دعوى إدارية بتاريخ ١٤٤٢/٤/٣هـ ضمنها: طلب إلغاء القرار التأديبي رقم (١٤١٣٢٠٣٦٠٣٩) الصادر من رئيس لجنة تأديب الطلاب لدى المدعى عليها والمتضمن ترسيبه تأديبياً في مقرر (مضادات كائنات حية) وإنذاره كتابياً ونشر العقوبة داخل كليات الجامعة بالحروف الأولى من اسمه. وأضاف في صحيفته: أنه علم بالقرار الطعين في آخر شهر أغسطس من عام ٢٠٢٠م، ثم رفع اعتراضه للجنة حقوق الطلاب في عمادة شؤون الطلاب بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٣١م، ولكن لم يتم قبوله، وأنه اعترض أمام رئيس الجامعة في تاريخ ١٤٤٢/٢/١١هـ والذي وجه الكلية

بتبليغه بمبررات القرار، وأن القرار التأديبي لم يتضمن كتابياً الأسباب التي أدت إلى قيامه، كما تم رفع التظلم إلى وزارة التعليم في تاريخ ١٤٤٢/٣/١٥هـ، وردّت الجامعة بأنه قد أقر بما جاء في القرار، وأنه وقع على ذلك في المحضر، كما أن سبب القرار ضده هو حديثه في إحدى مجموعات (الواتساب) الخاصة بالطلاب، والتي لا يتواجد بها أي أحد من أعضاء هيئة التدريس، وكان حديثه في المجموعة حول الاختبارات والمقررات، ولم يتعرض لأحد من الأعضاء، وقد صدر ضده بسبب هذا القرار المشار إليه أعلاه، ولم تراعِ المدعى عليها نص المادة (١٧) من لائحة تأديب الطلاب والطالبات في التدرج بالعقوبة، حيث نصت على الآتي: "يراعى في توقيع الجزاءات المبينة في المادة الخامسة عشرة أن تكون متدرجة وأن تتناسب العقوبة مع درجة المخالفة مع اعتبار السوابق والظروف والملابسات، وألا تتجاوز العقوبات المطبقة على الطلاب المخالفين والطالبات المخالفات ثلاث عقوبات عن المخالفة الواحدة، وللجنة التوصية بعدم احتساب مدة العقوبة ضمن المدة الدراسية للطالب أو الطالبة"، وهذه العقوبة مخالفة للنص السالف الذي أكد تناسب العقوبة مع المخالفة الصادرة من الطلاب وذلك حفظاً للحقوق ولفكرة الجزاء التأديبي الذي يهدف إلى تقويم الطالب وليس كسره، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن: "تهذيب الطلاب والطالبات المخالفين ومعالجة سلوكهم بالأساليب التربوية"، كما أنه لم يقر بما ادعته الجامعة وبما تضمنه التحقيق من ادعاء ضده بالتعدي بالقول على منسوبي الجامعة ومخالفة الآداب التي ليس لها مكان في تلك

المبررات، وختم مذكرته بطلب إلغاء القرار. وبإحالتها لهذه الدائرة، أجرت ما هو لازم لنظرها، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، قدم مذكرةً جوابيةً مفادها: بأن المدعي لم يتقيد بالمدد المنصوص عليها بالمادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، كما أن لائحته خالية من أي مستندات وجاءت مرسلة. ثم قدم مذكرةً أخرى في وقت لاحق تضمنت: أن المدعي ومن خلال مجموعة في تطبيق الواتساب قام بتحريض المنظمين في هذه المجموعة ضد الجامعة والكلية وأعضاء هيئة التدريس بها، وتلفظ بألفاظ لا تليق بأي شخص، فضلاً عن أنها ومن باب أولى لا تصدر من طالب علم تخصص (صيدلة) وهذه الألفاظ تجعل صاحبها قد ارتكب فعلاً يعاقب عليه النظام، فهو فعل ينال من رسالة الجامعة ودورها في نشر القيم والفضائل، ولو ترك دون عقاب لحدث خلل في هذه الرسالة، وأضحت مستباحة لكل من يريد النيل منها، كما أنه لا يخفى بأن العلم والعلماء ذو مكانة وشرف عظيم، وأن الدين الحنيف حث على العلم والتعلم وميز المتعلم عن غيره كما في قوله تعالى: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب)، وإن من أهمية العلم على حياة الفرد أن يؤثر على تفكيره وتعامله وأخلاقه بالحسنى، مما يستتبع التصدي لكل محاولة قد تنال من هذه المقاصد والأهداف، وإيماناً من الجامعة بأن النيل من العلم وأهله ومجالسه فيه نيل مباشر لقيم المجتمع وفضائله وأخلاقه، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل المدعي بحسب الصلاحيات الممنوحة نظاماً للجامعة، فالمدعي وبناءً على ما رصدته الكلية قد صدرت منه ألفاظ وعبارات غير لائقة يعف

اللسان عن ذكرها، ولما كان ما قام به المدعي يمثل اعتداء بالقول على الجامعة وأحد منسوبيها وذلك حسب ما نصت عليه المادة (١/١٤) حيث جاء بها: "كل فعل يصدر من الطالب أو الطالبة من شأنه أن يكون سبباً في الإفساد أو مخالفة النظام العام أو الاعتداء على شخص داخل الجامعة يقتضي التأديب، ومن ذلك: ١-الاعتداء بالقول أو الفعل على منسوبي الجامعة..."، وحيث ثبت للجامعة قيام المدعي بكتابة هذه العبارات، وأن المقصود بها (مدير الجامعة، وعضو هيئة التدريس الدكتور...)؛ وعليه فقد أوصت الجهة المختصة بالنظر في مخالفات الطلاب بمعاقبته لما بدر منه من اعتداء بالقول حسب ما نصت عليه المادة (١/١٤) سالفة الذكر. وبناءً على ما سبق يتبين أن الجامعة سلكت مسلكاً نظامياً في معاقبة المدعي، مستندةً إلى ما نصت عليه لائحة تأديب الطلاب والطالبات بالجامعة؛ لذا فإن المدعى عليها تطلب الحكم برفض الدعوى. وبعرض ذلك على المدعي، قدم مذكرةً جوابيةً جاء فيها: أن مجموعة الواتساب هي مجموعة طلابية خالصة وغير تابعة للكلية والجامعة، ولا يوجد بها أي عضو هيئة تدريس، ووصول هذه المحادثات إلى الإدارة هو تجسس من غير مسوغ نظامي، وأنه يرفض أن يتم اتهامه بالتحريض ضد الجامعة والكلية وأعضاء هيئة التدريس، وهذا تأويل وتفسير خاطئ، وقد نصت المادة الرابعة عشرة من لائحة تأديب الطلاب والطالبات على أن: "كل فعل يصدر من الطالب أو الطالبة من شأنه أن يكون سبباً في الإفساد أو مخالفة النظام العام أو الاعتداء على شخص داخل الجامعة يقتضي التأديب"، حيث إن المخالفة لم تقع داخل الجامعة، وتمسك

في نهاية مذكرته بطلب الإلغاء. وفي جلسة الحكم اكتفى أطراف الدعوى بما قدماه سابقاً، ولصلاحية الدعوى للفصل بها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم بها.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلغاء القرار التأديبي رقم (١٤١٣٢٠٣٦٠٣٩) الصادر من رئيس لجنة تأديب الطلاب لدى المدعى عليها والمتضمن ترسيب المدعي في مقرر (مضادات كائنات حية) وإنذاره كتابياً ونشر العقوبة داخل كليات الجامعة بالحروف الأولى من اسم الطالب؛ فإن المحاكم الإدارية تختص ولائياً بنظر هذه الدعوى بناءً على المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على النحو الآتي: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن"، كما تختص المحكمة بنظر هذه الدعوى مكانياً وفقاً لنص المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى شكلاً، وبما أن المدعي قد علم بالقرار في تاريخ ١٤٤٢/١٢/٦هـ، وتظلم أمام المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٢/١/١٢هـ، ثم قيد دعواه في تاريخ ١٤٤٢/٤/٣هـ؛ فإن الدعوى مرفوعة خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٥)

وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٣هـ والتي نصت على النحو الآتي: "٤-فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى -المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية- أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن به، أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ، وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوماً المحددة للجهة دون البت في التظلم، ويجب أن يكون قرار الجهة برفض التظلم مسبباً". وعن موضوع الدعوى، ولما كانت رقابة الديوان بهيئة قضاء إداري على قرارات الإدارة واللجان على اختلاف طبيعتها ترتكز أساساً على فحص مشروعيتها والتأكد من مدى صحتها بدقة في ضوء ما تمليه قواعد الشرع والنظام، وحيث إن القرار الإداري لا يعد مشروعاً إلا إذا سلمت أركانه من العيوب القادحة فيه المنصوص عليها في المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم، ومن ضمنها ركن السبب، فالرقابة على ركن السبب يكون من خلال التحقق من الوجود المادي له، أو الرقابة على صحة تكييف السبب بالتحقق من صحة إنزال الحكم على الواقعة، أو بتقدير ملاءمة الوقائع ومناسبتها للقرار. وبالاطلاع على السبب الذي بُني عليه القرار يتضح جلياً أن المخالفة قد وقعت عبر وسيلة تقنية

معلومات، وذلك عن طريق محادثة جماعية في برنامج (الواتساب)؛ وعليه فإنها لا يصدق عليها وصف المخالفات الطلابية المنصوص عليها بلائحة تأديب الطلاب الصادرة من المدعى عليها، فضلاً على أنها لم تقع داخل حرم الجامعة، فتنحسر عن المدعى عليها ولاية التحقيق وإيقاع الجزاءات على مرتكبي هذه المخالفات، ويكون التحقق منها والتحقيق بشأنها مناطه متعلق بالنيابة العامة وذلك وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٧) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٨هـ والذي نص في مادته الخامسة عشرة على أن: "تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام"، وتجريم مثل هذه الأفعال التي من شأنها إلحاق الضرر بالآخرين عن طريق تقنيات المعلومات لا يكون إلا بحكم من المحكمة المختصة بالنظر في الجرائم المعلوماتية بعد إقامة دعوى من الأشخاص المتضررين سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، وبعد إجراء التحقيقات من النيابة العامة حسب النص السالف. وإذا تقرر جميع ما سبق فإن المدعى عليها تكون قد كيفت سبب القرار تكييفاً خاطئاً بإلحاق سبب القرار لنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من لائحة تأديب الطلاب الصادرة من المدعى عليها بما لها من صلاحيات بموجب الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المادة العشرين من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤١٤/٦/٤هـ، والتي نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من اللائحة على أن: "كل فعل يصدر من الطالب أو الطالبة من شأنه أن يكون سبباً في الإفساد أو

مخالفة النظام العام، أو الاعتداء على شخص داخل الجامعة يقتضي التأديب، ومن ذلك: ١-الاعتداء بالقول أو بالفعل على منسوبي الجامعة، وعلى منسوبي الشركات أو المؤسسات القائمة بالعمل أو الاستثمار في الجامعة أو إهانتهم أو الاعتداء على أموالهم أو ممتلكاتهم أو إتلافها أو سرقتها ونحو ذلك..."، إذ أن تطبيق العقوبة على مرتكبي هذه المخالفة يكون في النطاق المكاني للجامعة ولا يتعدى ذلك، ويكون دون إخلال باختصاصات غيرها الأصيلة المحددة بموجب الأنظمة؛ وعليه فإن ركن السبب في القرار يكون معيباً بعدم تكييفه تكييفاً سليماً حسب النظام، والخطأ في التكييف -حسب ما أشير إليه أعلاه- يستلزم عدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة المتعلقة بالركن الشكلي للقرار؛ مما يجعله معيباً أيضاً ويتوجب إلغاؤه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء القرار التأديبي الصادر من رئيس لجنة تأديب الطلاب بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز رقم (١٤١٣٢٠٣٦٠٣٩) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.